МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРЫМСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФБУ КРЫМСКАЯ ЛСЭ МИНЮСТА РОССИИ)

295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, д. 55А,
тел./факс: +7 (3652) 600-296, 275-578 e-mail: info@minjust-expert82.ru, сайт: minjust-expert82.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по материалам гражданского дела № 2-1223/2025

26 июня 2026 года **№ 4166/6-2-25**

Экспертиза начата: 15:00 19.12.2025
Экспертиза окончена: 13:00 26.06.2026

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

В федеральное бюджетное учреждение «Крымская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» из Ялтинкого городского суда Республики Крым 19.12.2025 поступили определение от 08.10.2025 судьи Тимошенко И.А. о назначении судебной оценочной экспертизы по материалам гражданского дела № 2-1223/2025 по иску АО «Дом творчества «Актер» к Куземину Сергею Александровичу, третьи лица не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, Прокуратура города Ялты, Общественная организация «Союз театральных деятелей Российской Федерации», Емельянов Владимир Львович, Общество с ограниченной ответственностью «ЕЛЕНЕВ ХАУС» о признании недействительной сделки, применении последствий недействительности сделки, прекращении права собственности, исключении сведений из ЕГРН, материалы гражданского дела № 2-1223/2025 в 4 томах (1 том на 250 л., 2 том на 237 л., 3 том на 247 л., 4 том на 249 л., 5 том на 250 л., 6 том на 94 л.).

Обстоятельства дела изложены в определении о назначении экспертизы.

На разрешение экспертизы поставлены следующие вопросы (в редакции определения):

1. Определить рыночную стоимость недвижимого имущества – помещения-апартамента, кадастровый номер 90:25:010104:5798, общей площадью 124,9 кв.м., расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 на дату заключения предварительного договора от 17.04.2014 и на дату заключения договора купли-продажи от 14.11.2023;

2. Определить стоимость права требования подлежащего передаче продавцом АО «Дом творчества «Актер» покупателю Куземину С.А., на нежилое помещение, которое будет построено в будущем, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 в строящемся корпусе № 1 «Чайка», № 45 на 6 этаже, площадью 89,29 кв.м., включающую открытую террасу 23,64 кв.м. на 17.04.2014 в соответствии с условиями предварительного договора № 13 G от 17.04.2014 и на 14.11.2023 в соответствии с условиями договора купли-продажи от 14.11.2023?

Приказом Минюста России от 28.12.2021 № 266 внесены изменения в приложения № 1 и № 2 к приказу Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России», в соответствии с которыми:

- экспертная специальность 16.1 «Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью определения их стоимости» изменена на «Технические и сметно-расчетные исследования строительных объектов и территории, функционально связанной с ними»;

- в Перечни включены новые экспертные специальности 16.2 «Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, с целью определения их рыночной и иной стоимости» и 27.2 «Исследование объектов землеустройства с целью определения их рыночной и иной стоимости».

Приказом ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России от 11.03.2022 №47/1-1 установлено соответствие профессиональных, профессиональных специализированных компетенций дополнительных образовательных программ профессиональной переподготовки по новым экспертным специальностям 16.1, 16.2, 27.2 вариативным модулям ранее существующих экспертных специальностей 16.1 «Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью определения их стоимости» (судебная строительно-техническая экспертиза) и 27.1 «Исследование объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на местности» (судебная землеустроительная экспертиза).

На разрешение экспертизы поставлены вопросы, решение которых в соответствии с Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденным приказом Минюста России от 27.12.2012 № 237, предусматривает проведение судебной строительно-технической экспертизы.

Производство комплексной судебной строительно-технической экспертизы поручено Ткаченко Богдану Юрьевичу, имеющему высшее образование, квалификацию инженера-строителя по специальности «Строительство»; квалификацию государственного судебного эксперта по специальности 16.1 «Технические и сметно-расчетные исследования

В 2013 году Ялту посетили 290 тысяч человек: на 9,8 % больше, чем за этот же период прошлого года. В результате, поступления туристического сбора в местные бюджеты достигли 1,8 миллиона гривен, что также больше показателя аналогичного периода 2012 года.

В 2015 году, на второй год после аннексии Крыма Россией в Ялте отдохнул за год миллион человек. Кроме того, заполняемость отелей, пансионатов, вилл и санаториев значительно повысилась. Дефицит бюджета Ялты в 2016 году составлял 551,9 млн рублей.

Городской округ Ялта – крупнейший курортно-рекреационный регион Крыма, расположенный на южном побережье Крымского полуострова. Территория протянулась вдоль Черного моря от мыса Сарыч до горы Аю-Даг, имеет ширину береговой полосы от 1-1,5 км на западе до 4-6 км на востоке, длина береговой линии 72 км. Регион объединяет населенные пункты южного берега Крыма от Фороса на западе до Гурзуфа на востоке. На западе граничит с городом федерального значения Севастополем, на северо-западе - с Бахчисарайским муниципальным районом, на востоке - с городским округом Алушта. Южная часть омывается водами Черного моря.

Создававшаяся около 80 лет многопрофильная сеть санаториев, пансионатов, домов отдыха и туристических баз способна к эффективному приему и курортно-рекреационному обеспечению более 1 млн. чел. организованных отдыхающих.

Инвестиционная привлекательность

Основная отрасль экономики городского округа Ялта – курортно-туристическая. Именно она обеспечивает рабочими местами большую часть населения Ялты, составляет значительную долю поступлений в местный бюджет.

По количеству отдыхающих и количеству здравниц город занимает первое место среди курортных регионов Крыма, ежегодно более трети отдыхающих приезжает в Ялтинский регион.

В Ялте находится один из четырех морских портов Крыма – филиал ГУП РК «КМП» «Ялтинский торговый порт», включающий пассажирский комплекс, грузовой комплекс, портопункты и 25 причалов: 4 – пассажирских, 17 – пассажирских местных линий, 1 – грузовой и 3 – вспомогательных.

Порт осуществляет перевозки пассажиров между населёнными пунктами Южного берега Крыма и имеет возможность обслуживать иностранные круизные лайнеры.

Инвестиции в курорты и туризм

В сфере курортов и туризма осуществляют хозяйственную деятельность 166 объектов размещения различных форм собственности и ведомственной принадлежности. Среди них: 35 санаториев, 3 детских санатория, 5 детских

Сельскохозяйственное производство также представлено такими перерабатывающими предприятиями как ГП «Гурзуф», ГП «Ливадия», рыбколхоз «Луч».

Основные игроки в торговле - КП «Ялтинский горкоопрынкторг», а также сеть супермаркетов «ПУД» (Продукты у дома).

Строительство представлено предприятиями Крымспецгидроремстрой.

Финансовых организаций в городе достаточно много. Среди них стоит выделить тяжеловесов банковского сектора - АБ Россия, РНКБ, Генбанк. Присутствуют также некоторые другие, более мелкие банки.

С 2000 года в Ялте идёт официальная программа по борьбе с бедностью. В 2008 году Ялта вышла на второе место в Крыму по основным показателям, которые характеризуют уровень жизни населения. И уровень зарплат оказался чуть выше, нежели средние показатели по Крыму, и уровень трудоустройства, а безработица - минимальной (на 2011 год - 0,5 %). Официальные цифры в 2009 году указывали на то, что многие ялтинцы — весьма небогатые люди, особенно те, кто занят в частном секторе производства. Средняя ялтинская зарплата в первом полугодии 2012 года составила 2522 гривны.

Бюджет города Ялты является дефицитным. Так, в 2012 году, доходы бюджета запланированы на уровне 456,2 млн гривен, а расходы - 511 млн гривен. В структуре расходов 36,1 % составят расходы на сферу здравоохранения, 28,1 % - на сферу образования, 7,5 % - на содержание органов исполнительной власти.

Одной из главных статей дохода ялтинского бюджета является туризм. За сезон тут только по официальной статистике без учёта «дикарей» отдыхает около 2 млн человек", что составляет около трети всех туристов приезжающих в Крым в течение года.

С января по август 2012 года в сводный бюджет от ялтинских налогоплательщиков поступило 487,7 млн грн. налогов и сборов. Это на 58 млн грн. больше, чем в предыдущем году.

К 2014 году в Ялте планировалось открытие пятизвёздочного отеля Hilton, построенного на месте санатория «Севастополь», который расположен в Приморском парке. Новое высотное здание будет находиться по адресу: г. Ялта, парк имени Гагарина, 3. Отель был открыт, однако в связи с западными санкциями отель был продан другой компании.

19 сентября 2012 года стало известно о новом проекте городской администрации по реконструкции ялтинской набережной стоимостью 20 млн гривен. Планируется капитально отремонтировать бетонное сооружение фонтана «Купальщица» и саму скульптуру, а также реконструировать и благоустроить прилегающую территорию с установкой малых архитектурных форм.

В этот же день, 19 сентября 2012 года стало известно о выделении Ялте 2 млн гривен из государственного бюджета Украины на электрификацию массива Ени-Дерекой в микрорайоне Дарсан.

2-комнатные - Жилая недвижимость - газета Объявления Крыма - № 12 от 29.03.2014 - стр. 24

Объявления Крыма - Жилая недвижимость - Южный Крым - 2-комнатные - Продам

2-комн., 1,38 млн.грн., Ялта, центр, престижный новый дом, 70 кв.м, евроремонт, дорогая мебель, вся техника, кондиционеры, панорамное остекление, инфраструктура.

Тел. +7-978-ххх-хх-хх.

Объявления Крыма - Жилая недвижимость - Южный Крым - 2-комнатные - Продам

2-комн., 4,2 млн.руб., Ялта, центр, 2010 г.п., 2/10, 65 кв.м, панорамное остекление, под отделку, охрана, паркинг, бассейн.

Тел. +7-978-ххх-хх-хх.

Объявления Крыма - Жилая недвижимость - Центральный Крым - 2-комнатные - Продам

2-комн., 122 тыс.грн., Крымская Роза, Белогорский р-н, 1/3, общ. 45, жил. 30.

Тел. +7-978-ххх-хх-хх.

Объявления Крыма - Жилая недвижимость - Симферополь - 2-комнатные - Продам

2-комн., 575 тыс.грн., торг, ул. Б.Куна, 6/9, с/у раздельный, евроремонт, балкон, все магазины, рядом остановка.

Тел. +7-978-ххх-хх-хх.

Объявления Крыма - Жилая недвижимость - Симферопольский р-н - 2-комнатные - Продам

2-комн., 1,4 млн.руб. (45 тыс.у.е.), то, Чистенькое, чешка, 52 кв.м, комнаты раздельные, лоджия застеклена, мебель, подвал, участок. Требует ремонта. Или меняю на 1-комн.

Тел. +7-978-ххх-хх-хх.

Объявления Крыма - Жилая недвижимость - Симферополь - 2-комнатные - Сдам

2-комн., 18 тыс.руб. + к/у, залог, ул. Ракетная, 3/5, меблирована, с бытовой техникой.

Тел. +7-978-ххх-хх-хх.

Объявления Крыма - Жилая недвижимость - Симферополь - 2-комнатные - Продам

2-комн., 366 тыс.грн. (43 тыс.у.е.), ул. Киевская, Москольцо, р-н банка "Хрещатик", 2/5, не угловая, 43,6 кв.м, комнаты раздельные, балкон застеклен. Хозяин. Без посредников.

Тел. +7-978-ххх-хх-хх.

Объявления Крыма - Жилая недвижимость - Северный Крым - 2-комнатные - Продам

2-комн., 80 тыс.грн., Гришино, Первомайский р-н, 2 этаж, 45 кв.м, вода горячая, холодная круглосуточно, электроотопление. Сделан хороший ремонт. От трассы 100 м.

Тел. +7-978-ххх-хх-хх.

Объявления Крыма - Жилая недвижимость - Симферополь - 2-комнатные - Сдам

2-комн., 15 тыс.руб. + к/у, ул. Русская, остановка "Дм.Ульянова", комнаты раздельные, мебель, холодильник, стиральная машина.

Тел. +7-978-ххх-хх-хх.

Объявления Крыма - Жилая недвижимость - Симферополь - 2-комнатные - Сдам посуточно

2-комн., 1500 руб., Москольцо, ул. Гагарина, современный ремонт, все необходимое, wi-fi, рядом остановка, посуточно.

Тел. +7-978-ххх-хх-хх.

Рис. 62

Ниже в таблицах будет приведена информация по предлагаемым к продаже на дату определения стоимости квартирам/апартаментам, которые могут служить объектами-аналогами для проведения дальнейших расчетов.

Подобранные аналоги достаточно показательны для того, чтобы сравнивать их с объектом исследования, и чтобы объективно определить рыночную стоимость с помощью метода сравнения продаж.

Различие в правах и других основных характеристиках отображено соответствующими корректировками. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном (коэффициентном) выражении.

В результате анализа полученной информации в качестве аналогов выбраны квартиры/апартаменты, представленные ниже, имеющие характеристики, сопоставимые с исследуемым объектом оценки.

Объект аналог № 1

Объявления Крыма - Жилая недвижимость - Южный Крым - 2-комнатные - Продам

2-комн., 4,9 млн.грн., Ялта, жилой комплекс "Дарсан-Палас", новый ремонт, мебель и техника, 55 кв.м + терраса 15 кв.м, потолки 3,15, автономное отопление. Никто не жил.

Тел. +7-978-xxx-xx-xx.

2-комнатные - Жилая недвижимость - газета Объявления Крыма - № 15 от 19.04.2014 - стр. 24

Дата объявления: 19.04.2014

Источник объявления: https://gazeta.ok-krym.ru/archive/2014/11/jilaya-nedvijimost/2-komnatnye/6

Стоимость в руб. по состоянию на 12.04.2014 – 15 618 015 руб.



Местоположение объекта аналога № 1

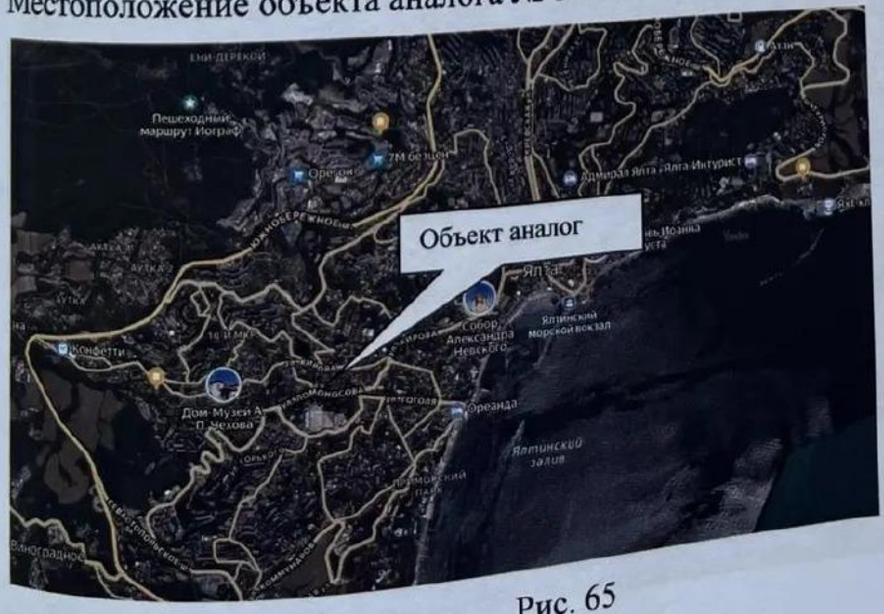


Рис. 65

Объект аналог № 2

Объявления Крыма - Жилая недвижимость - Южный Крым - 2-комнатные - Продам

2-комн., 4,2 млн. грн., Ялта, центр, 2010 г.п., 2/10, 65 кв.м, панорамное остекление, под отделку, охрана, паркинг, бассейн. **Тел. +7-978-xxx-xx-xx.**

2-комнатные - Жилая недвижимость - газета Объявления Крыма - № 15 от 19.04.2014 - стр. 24

Дата объявления: 29.03.2014

Источник объявления: https://gazeta.ok-krym.ru/archive/2014/11/jilaya-nedvijimost/2-komnatnye/8

Стоимость в руб. по состоянию на 19.03.2014 – 13 386 870 руб.

Главная :: Курсы валют ЦБ РФ :: Курс украинской гривны ЦБ РФ :: на 19.04.2014 — 19.04.2014

Курс украинской гривны ЦБ РФ на 19.04.2014

19.04.2014	20.04.2014
31.8735	31.8735
рублей за 10 Украинская гривна	

Конвертер ЦБ РФ на 19.04.2014

4200000 UAH — Украинская гривна

13386870,0000 RUB — Российский рубль

Местоположение объекта аналога № 2

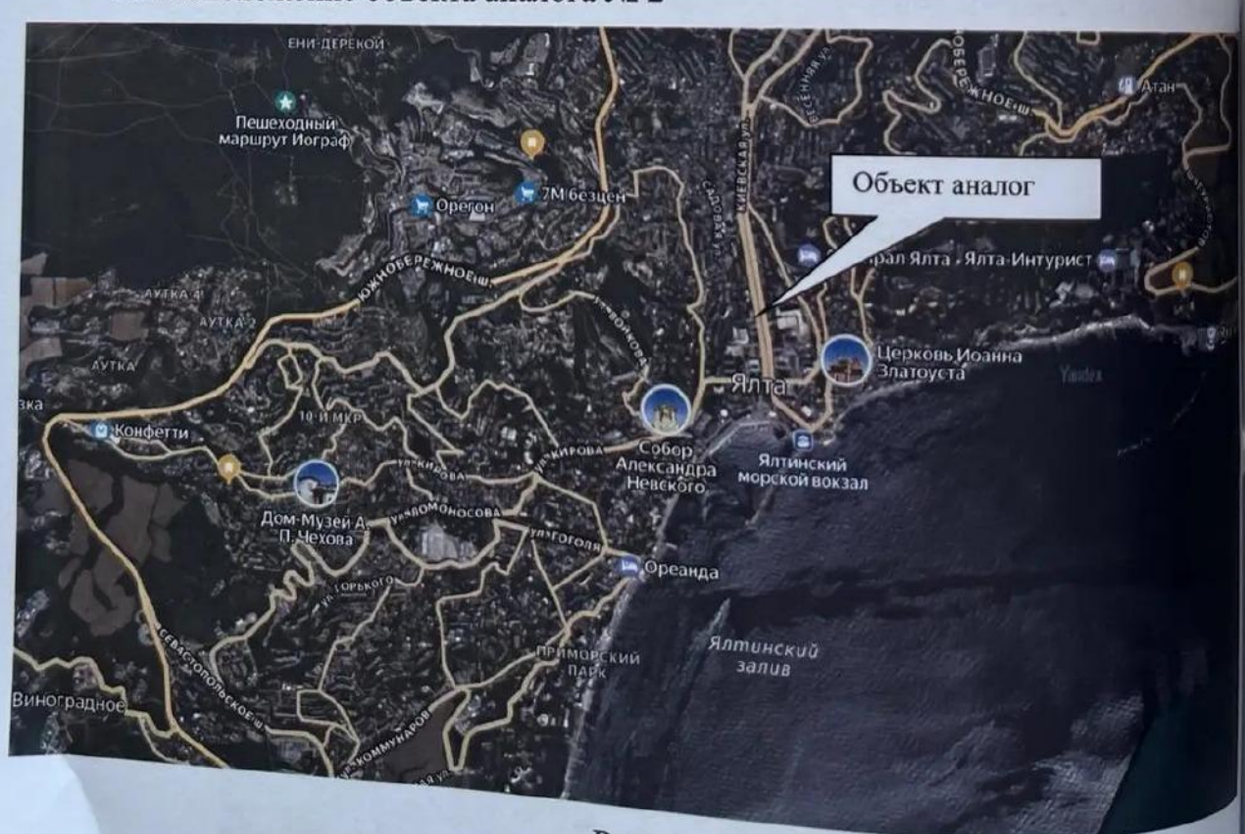


Рис. 66

Объект аналог № 3

АРХИВОБЪЯВЛЕНИЙ
The Russian Advertisements archive

Назад к поиску

3-к квартира, 126 м², 3/9 эт.

yalta/kvartiry/3-k_kvartira_126_m_39_et._350464955

Категория	Квартиры	**Тип**	частное
Адрес	Приморский пар Приморский парк	**Номер**	350464955
		Метро	не задано

₽26,250,000

Расположение	Россия, Ялта
Дата публикации	Thu Jun 12 2014
Дата скачивания	Thu Jun 12 2014
Копия оригинального объявления	недоступен

Фото отсутствует

Продажа 3 комн. элитной квартиры в Ялте в Приморском парке Расположение: Крым, Ялта, Приморский Парк. Этаж: 3. Этажность: 9. Количество комнат: 3. Общая площадь: 126 м2. Жилая площадь: 100 м2. Площадь кухни: 40 м2. Площадь участка: . Цена: 750 000$. Продаётся элитная квартира в Ялте в Приморском парке в клубном доме. 39ти этажного дома, ориентирована на юг, вид на море и город. До моря 100 метров, элитный дом, консьерж, все удобства, дорогая мебель и сантехника. Вся бытовая техника GORENIA, общая система кондиционирования, два кондиционера отдельно, высокие потолки, на всё счётчики, по документам квартира (с пропиской), 2 спальни, кухня-столовая, один су, балкон-лоджия. Цена 750 000$. Вариант ЗАХОДИ и ЖИВИ. тел [redacted]

Дата объявления: 12.06.2014

Источник объявления: https://ads-archive.ru/

Стоимость в руб. по состоянию на 17.04.2014 – 27 060 975 руб.

27060975

Местоположение объекта аналога № 3

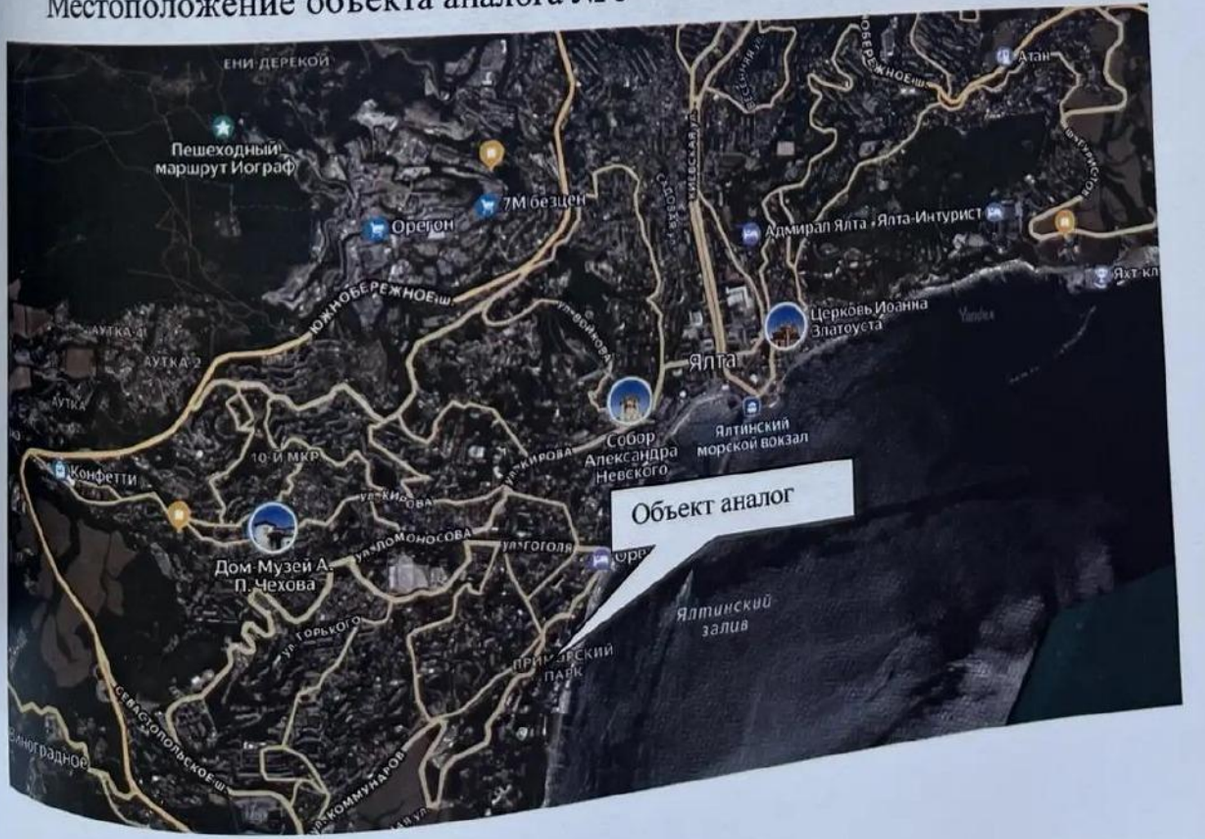


Рис. 67

Объект аналог № 4

Объявления Крыма - Жилая недвижимость - Южный Крым - 2-комнатные - Продам

2-комн., 3,1 млн.грн. (300 тыс.у.е.), Ялта, Никитский ботанический сад, 7/12, общ. 85, состояние евро, мебель, SPA, охрана, вид на море, 70 м до моря. **Тел. +7-978-xxx-xx-xx.**

Дата объявления: 29.03.2014

Источник объявления: https://gazeta.ok-krym.ru/archive/2014/11/jilaya-nedvijimost/2-komnatnye/8

Стоимость в руб. по состоянию на 29.03.2014 – 10 002 274 руб.

Главная :: Курсы валют ЦБ РФ :: Курс украинской гривны ЦБ РФ :: на 29.03.2014

29.03.2014

Курс украинской гривны ЦБ РФ на 29.03.2014

29.03.2014	30.03.2014
32.2654	32.2654

рублей за 10 Украинская гривна

Конвертер ЦБ РФ на 29.03.2014

3100000,0000 UAH

Украинская гривна

10002274,0000 RUB

Российский рубль

Местоположение объекта аналога № 4

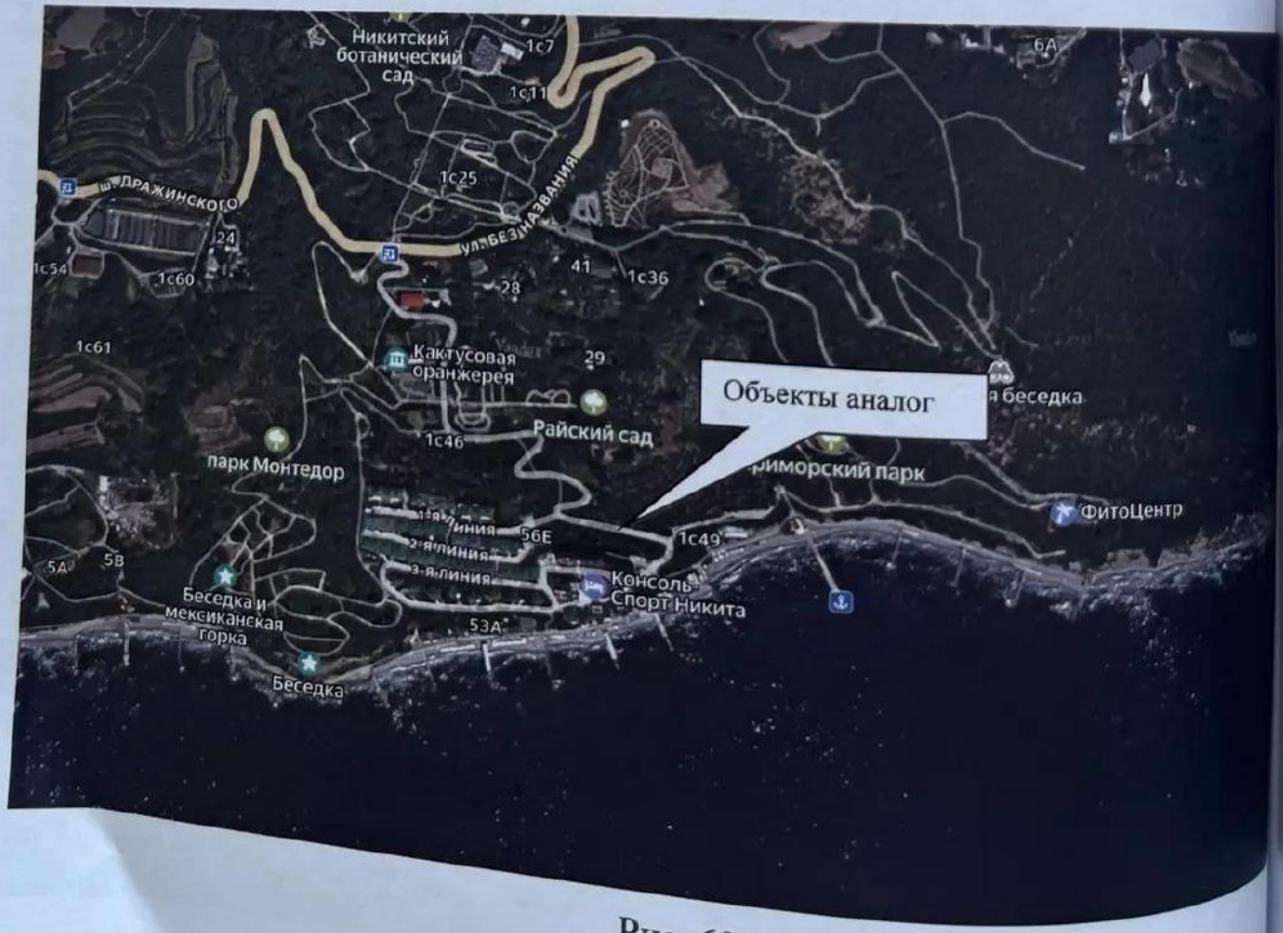


Рис. 68

Критерии сравнения	Объекты-аналоги			
	Аналог №1	Аналог №2	Аналог №3	Аналог №4
Стоимость объекта, руб.	15 618 015	13 386 870	27 060 975	10 002 274
Площадь объекта, кв.м.	70	65	126	85
Удельная стоимость 1 кв. м, руб.	223 115	205 952	214 770	117 674
Корректировка на торг	***0,96***	***0,96***	***0,96***	***0,96***
Скорректированная стоимость, руб. / кв. м	214 190	197 714	206 179	112 967
Корректировка на передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***
Скорректированная стоимость, руб. / кв. м	214 190	197 714	206 179	112 967
Корректировка на условия финансирования и условия платежа при сделке	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***
Скорректированная стоимость, руб. / кв. м	214 190	197 714	206 179	112 967
Корректировка на дату предложения	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***
Скорректированная стоимость, руб. / кв. м	214 190	197 714	206 179	112 967
Корректировка на статус населенного пункта	***1,00***	***1,280***	***1,00***	***1,58***
Скорректированная стоимость, руб. / кв. м	214 190	253 074	206 179	178 488
Тип дома	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***
Скорректированная стоимость, руб. / кв. м	214 190	253 074	206 179	178 488
Корректировка на наличие инженерных коммуникаций	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***
Скорректированная стоимость, руб. / кв. м	214 190	253 074	206 179	178 488
Тип квартир	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***

Скорректированная стоимость, руб. / кв. м	214 190	253 074	206 179	178 488
Фактор масштаба (общая площадь)	***1,00***	***1,00***	***1,14***	***1,00***
Скорректированная стоимость, руб. / кв. м	214 190	253 074	235 044	178 488
Корректировка на этаж	***1,00***	***1,00***	***1,00***	***1,00***
Скорректированная стоимость, руб. / кв. м	214 190	253 074	235 044	178 488
Видовые характеристики	***1,06***	***1,06***	***1,00***	***1,00***
Скорректированная стоимость, руб. / кв. м	227 041	268 258	235 044	178 488
Наличие мебели	***0,96***	***0,96***	***1,00***	***0,96***
Скорректированная стоимость, руб. / кв. м	217 960	257 528	235 044	171 348
Валовая корректировка	1,08	1,42	1,18	1,66
Весовые коэффициенты	0,301	0,245	0,275	0,180
Средневзвешенная стоимость кв. м, руб.	224 040			
Площад объекта, кв.м.	89,29			
Рыночная стоимость объекта оценки, руб	20 004 532			

Рыночная стоимость недвижимого имущества, общей площадью 89,29 кв.м., расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 на дату заключения предварительного договора от 17.04.2014 составляет 20 004 532 руб. (двадцать миллионов четыре тысячи пятьсот тридцать два рубля).

169

III. ВЫВОДЫ

Вопрос № 1:

Определить рыночную стоимость недвижимого имущества – помещения-апартамента, общей площадью 89,29 кв.м., расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 в соответствии с предварительного договора от 17.04.2014 и определить рыночную стоимость недвижимого имущества – помещения-апартамента кадастровый номер 90:25:010104:5852 площадью 88,3 кв.м. на дату заключения договора купли-продажи от 14.11.2023;

(см. Исследовательскую часть стр.34-36).

Вывод № 1:

Рыночная стоимость недвижимого имущества, общей площадью 89,29 кв.м., расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 на дату заключения предварительного договора от 17.04.2014 составляет 20 004 532 руб. (двадцать миллионов четыре тысячи пятьсот тридцать два рубля);

Рыночная стоимость недвижимого имущества с кадастровым номером 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв.м., расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 в соответствии с условиями договора купли-продажи на 14.11.2023 составляет 35 398 325 руб. (тридцать пять миллионов триста девяносто восемь тысяч триста двадцать пять рублей);

Вопрос № 2:

Определить стоимость права требования подлежащего передаче продавцом АО «Дом творчества «Актер» покупателю Куземину С.А., на нежилое помещение, которое будет построено в будущем, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 в строящемся корпусе № 1 «Чайка», № 45 на 6 этаже, площадью 89,29 кв.м., включающую открытую террасу 23,64 кв.м. на 17.04.2014 в соответствии с условиями предварительного договора № 13 G от 17.04.2014 и на 14.11.2023 в соответствии с условиями договора купли-продажи от 14.11.2023?

Вывод № 2:

В связи с тем, что определение стоимости права требования не входит в компетенцию эксперта-строителя и является правовым вопросом, ответить на поставленный вопрос не представляется возможным.

Однако экспертом отмечается:

- рыночная стоимость недвижимого имущества с кадастровым номером 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв.м., расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 в соответствии с условиями договора купли-

Рыночная стоимость недвижимого имущества с кадастровым номером 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв.м., расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 в соответствии с условиями договора купли-продажи на 14.11.2023 составляет 35 398 325 руб. (тридцать пять миллионов триста девяносто восемь тысяч триста двадцать пять рублей).

По второму вопросу:

2. Определить стоимость права требования подлежащего передаче продавцом АО «Дом творчества «Актер» покупателю Куземину С.А., на нежилое помещение, которое будет построено в будущем, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 в строящемся корпусе № 1 «Чайка», № 45 на 6 этаже, площадью 89,29 кв.м., включающую открытую террасу 23,64 кв.м. на 17.04.2014 в соответствии с условиями предварительного договора № 13 G от 17.04.2014 и на 14.11.2023 в соответствии с условиями договора купли-продажи от 14.11.2023?

В связи с тем, что определение стоимости права требования не входит в компетенцию эксперта-строителя и является правовым вопросом, ответить на поставленный вопрос не представляется возможным.

Однако экспертом отмечается:

- рыночная стоимость недвижимого имущества с кадастровым номером 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв.м., расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 в соответствии с условиями договора купли-продажи на 14.11.2023 составляет 35 398 325 руб. (тридцать пять миллионов триста девяносто восемь тысяч триста двадцать пять рублей);

- рыночная стоимость недвижимого имущества, общей площадью 89,29 кв.м., расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 на дату заключения предварительного договора от 17.04.2014 составляет 20 004 532 руб. (двадцать миллионов четыре тысячи пятьсот тридцать два рубля);

- стоимость недвижимого имущества – помещения-апартамента расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 согласно предварительного договора № 13 G от 17.04.2014 составляет 294 000 (двести девяносто четыре тысячи) долларов США;

- стоимость недвижимого имущества с кадастровым номером 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв.м., расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 согласно договора купли-продажи от 14.11.2023 составляет 9 849 183,37 руб. (девять миллионов восемьсот сорок девять тысч сто восемьдесят три рубля 37 коп.).

продажи на 14.11.2023 составляет 35 398 325 руб. (тридцать пять миллионов триста девяносто восемь тысяч триста двадцать пять рублей);

- рыночная стоимость недвижимого имущества, общей площадью 89,29 кв.м., расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 на дату заключения предварительного договора от 17.04.2014 составляет 20 004 532 руб. (двадцать миллионов четыре тысячи пятьсот тридцать два рубля);

- стоимость недвижимого имущества – помещения-апартамента расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 согласно предварительного договора № 13 G от 17.04.2014 составляет 294 000 (двести девяносто четыре тысячи) долларов США;

- стоимость недвижимого имущества с кадастровым номером 90:25:010104:5852, общей площадью 88,3 кв.м., расположенного на шестом этаже в здании с кадастровым номером 90:25:010104:5798, по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 35 согласно договора купли-продажи от 14.11.2023 составляет 9 849 183,37 руб. (девять миллионов восемьсот сорок девять тысч сто восемьдесят три рубля 37 коп.).

Эксперт Б.Ю. Ткаченко